**SENTENCIA No. 096**

Radicado No. 68001312100120210003700

Bucaramanga, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

## I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y PARTES

**Tipo de proceso**: Solicitud de Restitución de Tierras.
**Demandantes/Solicitante/Accionante**: Hernando, Wilmer Andrés, Gloria Lucía y Edna Mayerling Niño Rivera, quienes actúan en calidad de herederos legitimados de Fernando Niño (q.e.p.d.) y Fanny Rivera de Niño (q.e.p.d.).
**Demandado/Oposición/Accionado**: N/A.
**Predio**: 1. "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)**", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá (Santander), su área georreferenciada corresponde a 606 m2 y se identifica con el FMI 300-269738 (activo) de la ORIP de Bucaramanga y la Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000.
2. "**LA LAGUNITA**", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Suratá (Santander), su área georreferenciada corresponde a 2 Ha + 2308 m2 y se identifica con el FMI 300-269740 (activo) de la ORIP de Bucaramanga y la Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000.

## II. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a proferir sentencia de única instancia y sin oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, dentro del proceso de restitución de tierras adelantado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO, en nombre y representación de HERNANDO, WILMER ANDRÉS, GLORIA LUCÍA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, quienes actúan en calidad de legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO (ambos fallecidos), con relación a los predios denominados: i) "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)**", el cual se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá (Santander), identificado con el FMI No. 300-269738 y Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000 y con área georreferenciada de 606 $M^2$, y, ii) "**LA LAGUNITA**", localizado en la vereda San Isidro del citado municipio, distinguido con el FMI No. 300-269740 y Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000 y con área georreferenciada de 2 Has con 2308 $M^2$.

## III. ANTECEDENTES

**3.1.** FERNANDO NIÑO adquirió el predio denominado "C 2A 2A imp. (Lote urbano)" con un área de 8892 $M^2$, localizado en el casco urbano del municipio de Suratá, por compraventa celebrada con su suegra, ANA DE DIOS HERNÁNDEZ VIUDA DE RIBERA (Sic) en el año 1975, posteriormente, en el año de 1999 le fue adjudicado en su favor por parte del INCORA mediante Resolución 0304 del 20 de mayo de la misma anualidad debidamente registrada en el FMI No. 300-269738. Al momento en el que se adquirió el predio se encontraba sin construcción o actividad económica desarrollada en su interior, razón por la cual se construyó una casa de 12 habitaciones y sembró un cultivo de curuba, destinándolo como su lugar de habitación y el de su núcleo familiar.

**3.2**. También, FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO adquirieron el fundo denominado “La Lagunita”, localizado en el corregimiento de Turbay del municipio de Suratá, mediante compraventa, la cual fue suscrita en documento privado. Luego, en el año de 1999 fue adjudicado en favor de los referidos, a través de la resolución No 00540 de 8 de julio de 1999 por parte del INCORA la cual fue registrada en el FMI No 300-269740; en dicho momento, tal terreno únicamente contaba con rastrojos y algunos potreros, por lo que se procedió a sembrar cultivos de café, plátano, arracachas, mora y forestales; más no fue utilizado para su habitación.

**3.3.** En relación con el contexto de violencia, hechos comunes a ambas solicitudes en razón a la zona de ubicación de los predios, desde el año 1985 aproximadamente, se evidenció la presencia de grupos guerrilleros, específicamente de las FARC, posteriormente en el año 1988 ingresó la guerrilla del ELN, mientras que el EPL lo hizo después, finalmente las AUC ingresaron a la zona en el año de 1998. De los anteriores, los grupos guerrilleros generalmente convocaban a reuniones de los pobladores de la región.

**3.4**. Para el año de 1996 comenzaron a presentarse inconvenientes con dichos grupos armados al margen de la ley, en razón a que FERNANDO, FANNY y uno de sus hijos, eran líderes de la comunidad; incluso, para dicha época el primero en mención fungía como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, cargo que ocupó durante 15 años, y como Inspector Departamental de Policía, por su parte FANNY RIVERA como Concejal del municipio, mientras que su hijo, HERNANDO NIÑO RIVERA, trabajaba como Director de la Corporación Ecológica Turbay, a lo cual se suma que en su predio funcionaba el único punto de Telecom ubicado en la zona, lo cual comenzó a ser utilizado por parte de los dichos grupos para tildarlos de ser informantes del gobierno, razón por la cual la guerrilla lo hostigaba de manera constante y les ordenaba que no comentara los hechos criminales cometidos de su parte en contra de la población, menos aún sobre los homicidios ya que era responsabilidad de FERNANDO realizar el levantamiento de los cuerpos sin vida ejecutados por los grupos ilegales con presencia en el sector.

**3.5**. Como consecuencia de lo anterior, en el mes de octubre del año 2000 los grupos guerrilleros operantes en la región amenazaron a HERNANDO NIÑO RIVERA y le ordenaron abandonar la región junto con su familia; posteriormente, el 31 de diciembre de 2000 arribaron al predio unas personas armadas vestidas de civil, quienes asesinaron

a su yerno ABELARDO TAPIAS CAUSIL, cónyuge de su hija GLORIA LUCIA NIÑO RIVERA, bajo el argumento de que presuntamente era informante del gobierno, ya que, según ellos, portaba una "*peluca militar*", pues había trabajado como Policía con el fin de conseguir la expedición de su libreta militar. Acontecido lo anterior, se hizo presente en el inmueble una mujer, la cual les informó que debían abandonar la zona, junto con su núcleo familiar, en razón a que iban a ser asesinados.

**3.6.** Así las cosas, el mismo día, hacia las 11:30 de la noche, FERNANDO junto con su núcleo familiar, se desplazaron hacía la ciudad de Bucaramanga, lugar en el cual habitaba su hijo, HERNANDO NIÑO RIVERA, dejando el predio bajo el cuidado de un familiar, PATROCINIO NIÑO, quien les comentó que, al día siguiente, aproximadamente a las 05:00 a.m., se presentó gente desconocida en el predio para preguntar por él y su núcleo familiar, con base en lo cual decidieron no retornar más a la zona. Precisando que, con posterioridad, el administrador del predio también lo abandonó.

**3.7.** FERNANDO visitó los inmuebles en el mes de octubre de 2015 con el fin de conocer su estado, los que en ese momento se encontraban en abandono; al retornar nuevamente a la ciudad de Bucaramanga recibió una llamada realizada a su teléfono fijo en la que le lo ofendieron y lo previnieron de no reclamar "*lo que no se le ha perdido*".

**3.8.** FANNY RIVERA DE NIÑO Y FERNANDO NIÑO, aún conservan la titularidad de los predios objeto de la presente solicitud.

## IV. PRETENSIONES

La UAEGRTD, solicitó se protegiera el derecho fundamental a la restitución de tierras de HERNANDO NIÑO RIVERA, WILMER ANDRÉS NIÑO RIVERA, GLORIA LUCIA NIÑO RIVERA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, calidad de legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, con relación a las heredades denominadas: i) "C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)" y "LA LAGUNITA", ambos ubicados en el municipio de Surata, en consecuencia, declarar probada la presunción consagrada en el numeral 5 literal a) del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011. Además que se dicten todas las órdenes de que trata el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 y aquellas que se consideren pertinentes en aras de garantizar su reparación integral y la efectividad de las decisiones tomadas en condiciones de estabilidad jurídica y material. Especialmente, ordenando la restitución material y jurídica, como medida preferente de reparación

integral; así como a que se hicieran efectivas, entre otras, las medidas de atención en materia de alivio de pasivos (financieros, fiscales y en materia de servicios públicos), de educación y de atención a víctimas con enfoque diferencial. Se ha de tener en cuenta la manifestación de los solicitantes de no retornar al predio, y ser compensado, para decidir sobre la medida de restitución.

## V. ACTUACIÓN PROCESAL

El 20 de mayo de 2021 se admitió[1] la solicitud, ordenando la inscripción y la sustracción provisional del comercio del fundo pretendido, así como la suspensión de los procesos judiciales, notariales y administrativos y que se hubieran iniciado. Así mismo se ordenó la publicación de la petición en un diario de amplia circulación nacional y en la secretaría del Despacho, disponiendo igualmente oficiar a varias entidades para obtener información de interés del proceso, e impartiéndose las demás órdenes de que trata el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, entre otras.

Posteriormente, por medio del proveído No. 368 del 16 de abril de 2024[2], y, toda vez que se había realizado la publicación de que trata el artículo 86 literal “e” de la Ley 1448 de 2011, sin que compareciera algún interesado[3], se prescindió del periodo probatorio, además de que en la etapa administrativa no se presentaron terceros ni intervinientes[4]. Luego, por auto No. 1000 del 02 de septiembre de 2024[5], se corrió traslado a las partes, para presentar los alegatos de conclusión.

## VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

**6.1.** La Procuradora 44 Judicial I para la Restitución de Tierras de Bucaramanga[6], se pronunció sobre el asunto, efectuando un examen de los hechos esgrimidos en la solicitud, las pretensiones y la actuación procesal, considerando que la acción cumple con el requisito de procedibilidad del artículo 76 *ejusdem*, el de temporalidad, así como el vínculo jurídico de los solicitantes con el fundo. Por todo lo anterior, solicitó al Despacho acoger las pretensiones de la solicitud. Respecto de la calidad de segundo ocupante destacó que se encuentra acreditado que el predio “C 2A

[1] Actuación No. 5
[2] Actuación No. 45
[3] La publicación del edicto fue realizada el 23/07/2023 (Actuación No. 42), teniendo plazo para presentarse y allegar oposición hasta el 14/08/2023, de conformidad con el término dispuesto por el artículo 86 y 88 de la Ley 1448 de 2011, el que transcurrió en silencio.
[4] Actuación No. 1. Solicitud de Restitución de Tierras. Página 4, numeral segundo.
[5] Actuación No. 80
[6] Actuación No. 83

2A IMP (LOTE URBANO)", está siendo habitado por LUZ ALBA CARMONA ARISTIZÁBAL y su familia, a quién se le realizó la respectiva caracterización, destacando que cumplen con los requisitos para ser reconocidos como ocupantes secundarios, y debe aplicarse un enfoque diferencial y de género que permita su reconocimiento, adoptando las medidas de atención correspondientes.

**6.2.** Los solicitantes a través de su apoderado[7], acotaron que frente al vínculo jurídico con el predio reclamado, se probó el derecho de propiedad que ostentaban, y que la temporalidad exigida se evidenciaba desde que se perdió el contacto material con el predio alrededor del año 2000, fecha para la cual en la zona hubo una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, que conllevó a fenómenos generalizados de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También se dijo que la calidad de víctima se acreditaba con el desplazamiento forzado, el cual quedó demostrado con las pruebas recaudadas y consecuentemente la imposibilidad de usar y gozar de los inmuebles, concluyendo que se encontraban demostrados los elementos establecidos en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, para considerar que fueron víctimas de desplazamiento forzado en el marco de los hechos perpetrados por los grupos armados que operaron en la zona de localización del fundo; por ello solicitaron la restitución.

## VII. PROBLEMA JURÍDICO

Establecer si es procedente amparar el derecho fundamental a la restitución de tierras de los aquí reclamantes, lo anterior, de conformidad con los presupuestos contenidos en el art. 71 de la Ley 1448 de 2011, tales como la demostración de la calidad de víctima en el marco del conflicto armado interno durante el periodo comprendido en el artículo 75 de la misma norma, su relación jurídica con el bien, la configuración del abandono (art. 74 y 77 *ejusdem*) y el nexo de causalidad entre estos hechos y el contexto de violencia.

Por otro, realizar el estudio para determinar si en el inmueble pretendido hay presencia de segundos ocupantes y, de ser así, adoptar las medidas que sean necesarias con miras a garantizar sus derechos e intereses, de conformidad con las normas internacionales del caso y la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la materia, en especial la sentencia C-330 de 2016.

[7] Actuación No. 82

## VIII. CONSIDERACIONES

El derecho a la restitución ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas.

Se ha reconocido su conexión intrínseca con los derechos a la verdad, a la justicia, como componente especial del derecho a la reparación integral, y a las garantías de no repetición.

Por tanto, ese encuentra base constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política; se encuentra consagrado en los artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y en los preceptos 2, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Igualmente se encuentra consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato.

Adicionalmente, existen instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de reparación y restitución a víctimas, los cuales, en ejercicio de sus competencias, fijan pautas y principios de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por ser parte integral del bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos, los Principios de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet. Así mismo, existen recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los principales instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre el derecho a la restitución, la jurisprudencia constitucional ha reconocido y desarrollado ampliamente el alcancen normativo de este derecho de las víctimas como componente preferente y principal de la reparación integral, en ese sentido, en sentencia T-085 de 2009, la Honorable Corte Constitucional, estableció que *"(…) El derecho a la restitución, dentro de la noción de reparación, de las personas víctimas del*

*desplazamiento forzado comprende, entre otros, "(…) el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma (…) como quiera que al constituir el abandono del lugar de residencia la característica esencial del desplazamiento forzado, la primera medida que se ha de adoptar es la salvaguarda de la misma, independientemente de los servicios sociales que el Estado está obligado a prestar, como lo es la atención humanitaria y la estabilización socioeconómica (…)".*

Por su parte, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-159 de 2011 señaló que *"(…) las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener la restitución y explotación de la tierra de la cual fueron privados y expulsados por situaciones de violencia que no estaban obligados a soportar y que desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales (…)".*

En el transcurso del tiempo, la Honorable Corte Constitucional ha considerado la especial protección sobre los derechos a la población desplazada especialmente lo referente a que la reubicación y restitución de la tierra reviste una gran importancia, entendiendo que el principal efecto de este fenómeno se centra en el desarraigo y abandono de esta, lo que sin duda conlleva una privación de los derechos sobre la explotación de la tierra como principal fuente de estabilidad social, laboral, económica y familiar.

Finalmente, la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones incluye una nueva institucionalidad encargada del proceso de restitución de tierras, los elementos definitorios de la reparación, el procedimiento para garantizarla y la realización de medidas para el restablecimiento así como nuevas figuras jurídicas relativas, por ejemplo, a presunciones de despojo, inversión de la carga de la prueba, a la posibilidad de que se controviertan las solicitudes de restitución, etc. Y es así como en el artículo 25 establece *"(…) Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la*

*víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante (…)*" concordante con los artículos 71 y siguientes de la misma norma.

Decantado sucintamente lo concerniente con el derecho a la restitución, tema de aplicación inmediata por las características de las pretensiones que aquí se tratan, a continuación, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos axiológicos para su prosperidad.

### 8.1. Competencia y requisito de procedibilidad.

Sea lo primero por decir, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, este Despacho, es competente para dictar sentencia dentro del presente trámite, toda vez, que en el término de publicación de que trata el artículo 86 literal "e" *ejusdem*, no se presentaron terceros y por lo tanto no hubo opositores, y en consideración al factor territorial, debido a que el predio solicitado en restitución se encuentra ubicado en el municipio de Suratá, Departamento de Santander, el cual hace parte de la circunscripción asignada para el efecto a esta dependencia judicial.

En el ejercicio de la acción de restitución de tierras, se torna necesario, además de acreditarse que el predio objeto de la misma se encuentre inscrito en el Registro de Tierras presuntamente despojadas y abandonadas como requisito de procedibilidad exigido por la Ley, así como la condición de víctima del solicitante o de su cónyuge o del compañero o compañera permanente y/o de sus herederos, que el despojo o abandono forzado del predio sobre el cual ostente la calidad de propietario, poseedor u ocupante, se haya sucedido por causa o con ocasión del conflicto armado y que tal circunstancia hubiese ocurrido a partir del 1 de enero de 1991.

Ahora bien, según las constancias No. CG 00032 del 13 de abril de 2021[8] para el predio denominado "C 2A 2A IMP (Lote urbano)" y CG 00031 del 13 de abril de 2021[9] para el denominado "La Lagunita" expedidas por la UAEGRTD, se confirmó la inclusión de los solicitantes y los predios en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente con las Resoluciones Nos. RG 0481 del 30 de marzo de

[8] Actuación No.1. Archivo CG 00032
[9] Actuación No.1. Archivo CG 00031

2021[10], y, RG 0480 del 30 de marzo de 2021[11], respectivamente para cada predio, con una relación jurídica de propietarios respecto a los inmuebles pretendidos, los cuales a su vez se encuentran debidamente inscritos en el mencionado Registro según los folios de matrícula[12], teniéndose así acreditado lo señalado en el artículo 76 de la normativa en cuestión.

### 8.2. Contexto de violencia

Previo a verificar si en este asunto concurren los presupuestos antes descritos, es pertinente efectuar un recuento sobre el contexto de violencia que vivía la zona donde se ubica el predio reclamado, esto es del municipio de Suratá, para la época del presunto desplazamiento.

Pues bien, debido a la importancia geoestratégica del citado municipio, en el sentido utilizarse como corredor estratégico que conectaba al Catatumbo con el Magdalena Medio y que, además, servía como zona de refugio por la geografía escarpada de la cordillera oriental, y, de forma específica, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) informó a la opinión pública que el ELN buscaba consolidar un corredor que le permitiera el tráfico de armas desde la frontera con Venezuela y pasar por Santander, departamento en el que la presencia del Frente Claudia Isabel Escobar era explícita, especialmente en los municipios de Rionegro, Charta y Suratá, para proveer un sector de doble propósito, pues por una parte funge como zona de difícil acceso, y por otra, actúa como lugar propicio para el tránsito de tropas, condición que le posibilitó también servir de zona de avituallamiento especialmente para la guerrilla.

En cuanto a los actores que confluyeron en el territorio, en el municipio de Suratá, para comienzos de la década de los noventa, la prensa nacional comenzó a registrar la presencia y el accionar del ELN y las FARC. En octubre de ese año, se informó que, en el sitio La Aguadita de la vereda El Alto, guerrilleros del ELN interceptaron un vehículo y le entregaron al conductor un saco de fique y plástico donde se encontraba el cuerpo del soldado Francisco Antonio Mogote, secuestrado 6 meses antes[13]. Al mes siguiente, el Ejército denunció que el ELN y las FARC realizaron actos intimidatorios a los campesinos

[10] Actuación No. 65. Archivo RGID36579
[11] Actuación No. 65. Archivo RGID36577
[12] Actuación No. 17 y Actuación No. 31
[13] El Tiempo. Fue asesinado en retaliación por las operaciones del Ejército en el oriente del país entre un costal, Eln entregó cadáver de militar secuestrado. Octubre 22 de 1990. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1565

de la región, exigiendo que no trasladaran sus productos a los centros de distribución[14]. Junto con el ELN y las FARC, el EPL comenzó a ser importante en la Provincia de Soto, pues a comienzos de los noventa se notó su presencia en estos territorios, particularmente con el Frente Libardo Mora Toro y la comandancia de Hugo Carvajal Aguilar, alias "*el nene*"[15].

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, dentro de la Provincia de Soto, más que el ELN, la presencia guerrillera estaba concentrada en las FARC durante la década del noventa[16]. No obstante, los datos recopilados por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Suratá indican que el ELN participó en 7 acciones bélicas (5 en 1993, 1 en 1997 y 1 en 1999), mientras que las FARC solo 3 (repartidas en 1991, 1992 y 1997 respectivamente)[17].

Además de la presencia del ELN y las FARC en esta zona de Santander, durante la segunda mitad de la década de los noventa también se evidenció la actividad del EPL, particularmente del Frente Ramón Gilberto Mendoza. De hecho, en 1998, en la vía que conduce de Bucaramanga a San Alberto (Cesar), miembros de esta estructura detuvieron el vehículo en el que se transportaba Gerardo Tamayo Tamayo, Representante a la Cámara por Santander, y lo secuestraron[18]. Casi un mes después de estos hechos, la liberación del parlamentario fue suspendida por el grupo guerrillero, pues los paramilitares anunciaron un ataque al corregimiento de Turbay en Suratá[19]. El secuestro de Tamayo y la situación de violencia en la región de Rionegro motivaron al EPL a proponer una negociación al gobierno de Andrés Pastrana, lo que conllevó al cese temporal de operaciones militares en una porción de este territorio. Según el periódico El Tiempo, esta guerrilla comunicó al gobierno algunas de sus peticiones, las cuales se resumen así: "*(…) Las otras exigencias planteadas por el frente Ramón Gilberto Barbosa, reconocido como el más radical de la agrupación guerrillera en el nororiente del país, van desde esperar buenos resultados en los diálogos entre los desplazados en Barrancabermeja y el Gobierno Nacional hasta el envío de cartas al presidente Pastrana,*

[14] El Tiempo. La guerrilla promueve paro en Santander. Noviembre 13 de 1990. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3603
[15] Unidad de Restitución de Tierras. Documento de análisis de contexto de Matanza. Bogotá, octubre de 2020. P. 14
[16] Misión de Observación Electoral. Monografía Político Electoral Departamento de Santander 1997 a 2007. Bogotá. P. 6
[17] Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto. Base de datos de acciones bélicas. Consultada en noviembre de 2020
[18] El Tiempo. EPL SECUESTRÓ A PARLAMENTARIO SANTANDEREANO. Julio 28 de 1998. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-799628
[19] El Tiempo. Frustran liberación de representante. Agosto 21 de 1998. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-762120

*el Ministerio de Defensa y el Ejército pidiendo control a la presencia paramilitar en la zona comprendida entre los municipios de Matanza, Suratá, El Playón y Rionegro (…)"*[20].

Si bien la influencia tanto de ELN y FARC era predominante durante la década, el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH menciona que esta última organización guerrillera se ubicó de manera estratégica en la Provincia de Soto, lo que a su vez conllevó un desplazamiento del protagonismo del ELN para el cierre de la década de los noventas. En esta misma fuente se señala que esa guerrilla, por su parte, se comenzó a replegar a los límites entre Santander y Norte de Santander[21], lo que coincide geográficamente con el límite montañoso del municipio.

Para la Defensoría del Pueblo, el arribo de los paramilitares a esta zona de la cordillera oriental comenzó en 1998, cuando las guerrillas habían logrado controlar para moverse entre Santander y Norte de Santander. Según el Sistema de Alertas Tempranas de esta institución, se identificaron dos flujos del ingreso de los paramilitares: primero, las Autodefensas Campesinas pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia arribaron desde el sur, con un particular en las partes altas de la cordillera las partes; segundo, por el norte, las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar ingresaron por el norte, desde Norte de Santander[22].

En 1998, la orden emitida desde la comandancia de la Autodefensas Unidas de Colombia a las estructuras paramilitares de Cesar, Norte de Santander y Santander fue de fusionarse en las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, lo que implicó una división de comandancias. Para Santander, el liderazgo de los frentes quedó bajo Camilo Morantes, quien ya tenía una trayectoria violenta en varios puntos del departamento[23].

En el 2000, el EPL, específicamente el Frente Ramón Gilberto Barbosa, secuestró a los alcaldes y personeros de Matanza y Suratá, cuando estos se encontraban en Turbay. Una semana después los funcionarios fueron liberados, mientras que esta estructura informó que se plegaba al Frente 20 de las FARC[24]. Pocas semanas después

[20] El Tiempo. Crean zona de distensión en Santander. Agosto 27 de 1998. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-775865
[21] Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH. Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los Santanderes y el Sur del Cesar. Bogotá, 2006. P. 19
[22] Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 032-04. Mayo 7 de 2004. P. 3
[23] Unidad de Restitución de Tierras. Documento de análisis de contexto de Rionegro. Bogotá, 2012. P. 24
[24] El Tiempo. Fusión de Farc y Epl en Santander. Octubre 2 de 2000. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1224672

se desarrolló la Operación Berlín, en la que los combates entre el Ejército y esta guerrilla, específicamente la Columna Móvil Arturo Ruiz, provocaron el aislamiento del corregimiento El Mohán de Suratá; además, según se indica en El Tiempo, 11 guerrilleros resultaron muertos y 14 detenidos como consecuencia de la confrontación en noviembre[25]. Para el mes siguiente, este diario informó sobre más resultados de la Operación Berlín, en los que también murieron dos civiles secuestrados[26].

Para el 2000, la comandancia de las AUC tomó una nueva decisión sobre el paramilitarismo dentro de la macro-región nororiental: las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar debían desaparecer e integrarse al Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Adicionalmente, este comandante comenzó a liderar las estructuras de Santander, luego de la muerte de Camilo Morantes a manos de hombres de la estructura paramilitar a finales de 1999.

En el segundo semestre de 2001, paramilitares de las AUC incursionaron en el territorio de Turbay. En ese sentido, la información divulgada por la prensa local y nacional brinda algunos detalles de los hechos. Un grupo de aproximadamente 80 paramilitares arribaron al corregimiento el 6 de septiembre, llamaron a unos campesinos que se encontraban en una lista y les obligaron a desplazarse de la zona, acusándolos de tener vínculos con los grupos guerrilleros; luego de la salida del corregimiento, los paramilitares se enfrentaron con la guerrilla[27]. Posteriormente, el día 9 de septiembre, ocurrieron algunos hechos victimizantes, como el homicidio del campesino Nicolás Guerrero; además, señala una nota de la prensa regional lo siguiente frente a la desaparición de algunas personas en Turbay: "*(…) Un habitante de Suratá… le dijo a Vanguardia Liberal que se rumora la desaparición de 4 personas, entre ellas los encargados de la oficina de Telecom en Turbay (…)"*[28].

En la incursión sobre el casco urbano, el Frente 20 de esta guerrilla interrumpió el fluido eléctrico y de teléfono de esta localidad, lo que impidió que la fuerza pública tuviera comunicación con las autoridades del lugar. Posteriormente, el Ejército Nacional envió unidades de la Quinta Brigada hacia la zona rural de Suratá para perseguir a los guerrilleros y recuperar el dinero robado[29]. En el primer semestre del 2003 se produjo

[25] El Tiempo. Cerco a las FARC en Suratá. Noviembre 28 de 2000. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1284963
[26] El Tiempo. Mueren secuestrados. Diciembre 5 de 2000. P. 1/4
[27] Vanguardia Liberal. Autodefensas incursionaron em Turbay. Septiembre 7 de 2001
[28] Vanguardia Liberal. Asesinan presidente de la JAC en Turbay, Suratá. Septiembre 10 de 2001. P. 10B
[29] El Tiempo. FARC roban banco y secuestran gerente. Julio 5 de 2002. En: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1330604

una masacre en Turbay, la cual dejó seis campesinos asesinados. La que fue perpetrada por el ELN, otras organizaciones aseguraron que fueron las autodefensas. La masacre produjo el desplazamiento de más de 600 pobladores de Turbay, quienes se dirigieron hacia la cabecera municipal, donde los campesinos reafirmaron que el crimen no había sido cometido por el ELN.

Conforme a lo expuesto en líneas atas, de las declaraciones rendidas se corrobora la presencia de varios de los grupos armados ilegales, pues de la recolección de pruebas sociales elaborada por la UAEGRTD, AZUCENA PABÓN MOTTA, expuso que *"(…) operaban el EPL, cuando yo llegué allá toda la mayoría era la Farc, después conocí el ELN, ya lo último como que era la casa de ellos, la cuna prácticamente (…)", "(…) si claro. ellos llegaban como la policía y se apoderaban de las casas, hacían reuniones que se hacía, que así, que aquí así, ellos ajuiciaban a la gente y yo vi muchos muertos, jóvenes, ancianos, por ellos (…)" "(…) allá había tres grupos, y a veces si el uno decía una cosa y el uno llevaba la contraria, hasta había discusiones con ellos. Nos reunían a la plaza, una vez nos reunieron porque teníamos que protestar yo no sé qué (…) yo como líder me paré y les dije que pena, pero ahí nos toca morimos a todos, porque eso es estar al frente del cañón, porque ustedes salen y se van (…), cuando eso de la operación Berlín, se llevaron una muchacha, una niña como de 14 años y la mataron (…)*"[30].

Por su parte y sobre el mismo contexto, LUZ ALBA CARMONA, indicó: "(…) *operaban el EPL, el ELN y la Farc y de último entraron los paramilitares*. *(…) bueno, ellos llegaban por ahí al corregimiento, se regaban y por ahí a veces amenazaban a la gente, si uno no les hacía lo que ellos decían, que les ayudara algo y lo amenazaban a uno con llevarle a uno los hijos también* (…)". De igual manera, lo relató JUVENAL JAIMES HERNANDEZ *"(…) de primeras estaban los elenos y la Farc (…)*", por su parte, ANA CELIA SUAREZ., manifestó que: *"(…) pues mas que todo, eso casi desde un comienzo que yo me acerque a vivir acá al pueblo ya existían grupos ilegales y después cuando estuvo muy cruel la situación por acá fue en el 2001, 2002, que nos tocó vivir una situación muy cruel, muertes y todo fue terrible la situación que se vivió (…)"* [31]

También, HERNANDO NIÑO RIVERA[32], señaló que en la zona se dio una fuerte presencia de la guerrilla del ELN *"(…) a mí me amenazaron también, me dijeron que me daban plazo para irme y yo les pregunté cuándo y me dijeron hoy mismo, porque si a las*

[30] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales
[31] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales
[32] Actuación No. 1. Declaración Hernando Niño Rivera

*cuatro de la tarde no se va, le hacen un atentado y lo matamos (…)".* Además, GLORIA LUCIA NIÑO RIVERA[33] indicó "*(…) como te dijera, amenazas sí y agresión, a ver en ese entonces, estoy hablando el año 2000, a nosotros, o sea como te dijera, indirectamente si una agresión, porque a mí me mataron a mi esposo. Entonces la agresión no fue, fue como indirecta (…) pero a mis papás ya los habían amenazado (…)*".

De la misma manera, WILMER ANDRES NIÑO RIVERA[34], exteriorizó sobre el contexto de violencia que se presenciaba en la zona en el año 2000 *"(…) sí señor, había ELN, EPL y estaban las FARC (…) yo que me acuerde, el comandante del ELN era un tipo llamado Zarda si no estoy mal o alias Zarda, eh de las FARC creo estaba un señor Danilo creo que, hasta ahí, no así de comandantes no, pues era un caso que no nos dejaban de niños entrar mucho en ese tema, entonces no hay mucha información sobre eso (…)".*

Finalmente, en su momento FERNANDO NIÑO refirió *"(…) yo ya había recibido amenazas por estar defendiendo la comunidad (…) al momento de yo comprar los predios, en la zona había presencia de grupos al margen de la Ley, en la zona estaba la guerrilla desde el año 1985. Había guerrilla de las FARC y al poquito tiempo entraron los ELN en el año 1988 y después el EPL entraron como en el año 1994 y después las AUC entraron en el 1998. Solo recuerdo el nombre del Nene que era del EPL. A la entrada de la guerrilla en la zona, convocaron a reuniones y hablaban del sistema y las falencias del estado con el pueblo, pedían que los apoyaran y que no informaran que ellos habían entrado. Ya para el año 1996 más o menos, empezaron los problemas con esos grupos porque yo, mi esposa y mi hijo estábamos liderando las comunidades. (…)"*[35], ante la Personería de Girón declaró el 13 de febrero de 2021, que una de las amenazas recibidas por los grupos armados fue *"(…) la muerte sanguinaria de mi yerno (…)"*[36]

En conclusión, en el municipio de Suratá se evidenció una incursión de varios grupos al margen de la Ley y en consecuencia ataques y agresiones hacia la población de la región, tales como amenazas, desplazamientos forzados, accidentes por minas antipersonal, reclutamientos forzados, atentados a infraestructura energética y de comunicaciones, homicidios.

[33] Actuación No.1. Declaración Gloria Niño. Folio 2
[34] Actuación No. 1. Declaración Wilmer Andrés Niño Rivera
[35] Actuación No. 1. Archivo Declaración Fernando.
[36] Actuación No. 52

### 8.3. Titularidad y legitimación del derecho a la restitución.

La titularidad aparece reglada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, disposición que señala la relación jurídica que deben tener los reclamantes con el predio pretendido, como lo son: los propietarios, poseedores u ocupantes de baldíos que se hayan visto obligados a abandonar sus predios o les hayan sido despojados, como consecuencia de las infracciones de que trata la norma previamente citada. Siempre y cuando ello hubiere ocurrido entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley.

En el caso de análisis, se tiene que lo reclamado son los predios denominados i) "C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)", y, ii) "LA LAGUNITA", que se encuentran ubicados en la vereda San Isidro del municipio de Suratá (Santander), los cuales fueron adquiridos por FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, el primero, en el año de 1999 a través de adjudicación a su favor por parte del INCORA mediante la Resolución No. 0304 del 20 de mayo de 1999[37], registrada en la anotación No. 1 del FMI No. 300-269738[38] y, el segundo también en el año de 1999 adjudicado por el INCORA, a través de la resolución No 00540 de 8 de julio de 1999[39], registrada en la cota No. 1 del certificado de tradición No 300-269740[40]. Sin que se haya adelantado algún negocio por parte de FERNANDO y FANNY, respecto de tales terrenos, por lo cual todavía aparecen en la calidad de propietarios.

No este de más destacar que para la fecha de los hechos victimizantes, FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, eran los propietarios de los predios solicitados en restitución. Por tanto, en consideración con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011[41] y teniendo que en cuenta que aquellos fallecieron el 03 de octubre de 2020[42] y 05 de noviembre de 2018[43], respectivamente, durante el trámite administrativo, sus hijos HERNANDO, WILMER ANDRÉS, GLORIA LUCÍA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, de quienes se acreditó su parentesco[44], se encuentran legitimados para ejercer la acción de restitución de tierras, según lo establece 75, y el inciso 3° del artículo 81 de la Ley 1448 de 2011.

---

[37] Actuación No. 1. Archivo RUP y Resolución
[38] Actuación No. 18.
[39] Actuación No. 1. Archivo Resolución 00540
[40] Actuación No. 18
[41] "ARTÍCULO 81. LEGITIMACIÓN. Serán titulares de la acción regulada en esta ley:
"Las personas a que hace referencia el artículo 75.
"Cuando el despojado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero o compañera permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los hechos (…)".
[42] Actuación No. 1. Archivo IDENTIFICACION NUCLEOS FAMILIARES ID 36577.
[43] Actuación No. 1. Archivo IDENTIFICACION NUCLEOS FAMILIARES ID 36577.
[44] Actuación No.1. Archivo Identificación Núcleos Familiares

**8.4. Calidad de Víctima de desplazamiento forzado.**

Determinado el vínculo de los accionantes con el inmueble solicitado en restitución y la aptitud de estos para incoar la acción, corresponde establecer si ostentan la condición de víctimas del conflicto armado interno que los faculte para reclamar la restitución del citado predio que dicen debieron abandonar.

El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, trae una noción de víctima asociada a los distintos daños que puede sufrir una persona en el contexto del conflicto armado interno, y dicha condición se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Asimismo, determina que pueden existir víctimas directas, es decir aquellas personas que sufrieron la infracción al derecho; e indirectas: el cónyuge, compañero(a), pareja, familiares en primer grado de consanguinidad, entre otros, de la víctima directa.

En el caso en concreto, FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, arribaron a la zona en la década de los 70s, adquiriendo los predios denominados “C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)” y “LA LAGUNITA”, en el año de 1999 a través de adjudicación a su favor por parte del INCORA mediante las Resoluciones Nos. 0304 y 00540, de 20 de mayo de 1999[45] y 8 de julio de 1999[46], respectivamente.

A finales de los 90’s y comienzos de la década del 2000, el municipio de Suratá fue escenario de confrontaciones y disputas territoriales entre guerrillas, grupos paramilitares y demás organizaciones al margen de la Ley (tal y como se detalló en acápite anterior sobre el contexto de violencia), lo que no fue ajeno a la familia NIÑO RIVERA.

En relación con ello, manifestó FERNANDO NIÑO, que *“(…) para ese entonces yo era presidente de la junta de acción comunal de la zona, duré 15 años. Mi hijo Hernando Niño era el director de la corporación ecológica de Turbay, y yo también era inspector departamental de policía, y eso hacía que ellos me tildaran de informante del gobierno y sapo. La guerrilla me hacía advertencias de que no fuera a decir nada sobre todos los muertos que había en la región. Yo como era la persona que tenía que hacer los*

[45] Actuación No. 1. Archivo RUP y Resolución
[46] Actuación No. 1. Archivo Resolución 00540

*levantamientos me decían que cuidado abría la boca. Yo les decía que pues entonces no mataran más personas en la región que yo tenía que decir que grupo era el que hacía eso. Cuando llegaron los paramilitares, yo no me alcancé a ver con ellos, pero ya antes de llegar, existían amenazas de la entrada que iba a hacer. (…)"*[47].

Asimismo, HERNANDO NIÑO RIVERA, identificó igualmente como "*guerrilla*" al grupo al margen de la Ley que operaba en la zona en esa época, adicionando sobre las amenazas que, *"(…) si ellos me habían comentado a mí que los helenos los habían estado amenazando, que los habían estado tratando de decir porque, el ejército llegaba ahí a la casa, como en la casa había un Telecom, entonces les tenían desconfianza (…)" "(…) claro el 31 de diciembre del año 2000 como le cuento mataron al cuñado y los iban a matar a ellos, pero Dios es muy grande y poderoso y no pudieron, los desplazaron y luego hicieron una reunión a toda la comunidad y les dijeron que si nosotros volvíamos a la región éramos familia muerta. Que no podíamos volver a la región y a pesar de eso, a pesar de que nos habían corrido de la región nos declararon objetivo militar en Bucaramanga, razón por la que a mí me tocó venirme para el departamento de Cundinamarca. (…)"*[48].

Adicionalmente, señaló que fue amenazado y le obligaron a abandonar la zona *"(...) yo salí de allá en octubre, no me acuerdo la fecha si fue el 17 o 20 de octubre y el ataque de la casa fue el 31 de diciembre del año 2000 (…)"*[49]. Igualmente, en declaración rendida a fin de obtener su vinculación al RUV, ante Acción Social, manifestó*: "(…) en el año 2000, el día 13 de octubre, por ser líder comunitario y director de una ONG (corporación ecológica de Turbay), en el departamento de Santander, municipio de Suratá, corregimiento Turbay, llegó un grupo (se identificaron como miembros del ELN) y me dijeron que no necesitaban a nadie que defendiera la comunidad, que tenía que irme ese mismo día. Después de esto, me fui para Bucaramanga de donde también me desplazaron (miembros de las AUC) (…)".* Finalmente, puso de nuevo de presente los hechos victimizantes ante la Personería de Teusaquillo, donde ratificó que*: "(…) el día 13 de octubre de 2000 llegaron a mi casa ubicada en el corregimiento Turbay, en donde vivía con mi esposa y mis dos hijos, tres señores que se identificaron como del ELN, y me dijeron que yo era informante del ejército, inmediatamente les pregunté el porqué manifestaban eso y me respondieron que porque tenía muchas conexiones con periodistas, con gente del gobierno y que habían sapos en la zona y que yo era uno de*

[47] Actuación No. 1. Archivo Declaración Fernando.
[48] Actuación No. 1. Archivo Declaración Hernando Niño Rivera.
[49] Actuación No. 1. Declaración Hernando Niño Rivera

*ellos porque les informaba al ejército (…)".*[50]

A raíz de estos hechos, el 31 de diciembre del 2000, FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO junto a su núcleo familiar, tomaron la decisión de irse de los inmuebles en mención *"(…) llegó una señora y me dijo que me fuera con mi familia porque nos iban a matar, no recuerdo el nombre de la señora, porque en ese momento teníamos mucho miedo por lo que había pasado con mi yerno. (…)",* conocida la violencia extrema ejercida por los distintos actores armados, específicamente los que tenían el control sobre la zona para la época, la muerte de un integrante del núcleo familiar y las amenazas contra la vida e integridad del núcleo familiar NIÑO RIVERA, decidieron abandonar definitivamente los fundos.

También, WILMER ANDRES NIÑO RIVERA señaló que *"(…) primero fue el asesinato de mi cuñado y este eso, fue una ahí en ese momento, fue una amenaza algo así y tuvimos que salir de la región porque nos iban a matar a todos y amenazas que se corroboraron al segundo día, de eso me acuerdo muy bien. Al otro día porque allá en la casa se quedó un primo que se llama Patrocinio Niño, y Patrocinio Niño nos contó que habían llegado buscando a toda la familia para asesinarla (…)"*[51]*.*

De igual manera, de los hechos relatados por los solicitantes, también fueron corroborados por vecinos del sector, de tal forma que AZUCENA PABON MOTTA, declaró en las pruebas sociales, sobre la muerte del yerno de FERNANDO NIÑO *"(…) la señora me dijo 'ay sucedió una masacre' (…) eso ahí donde don Fernando no hay sino sangre. Y le dije mijita ¿qué sucedió?, dijo, que entró ese que llaman "Mano negra" y lo apuñaló apuñaleo al muchacho, que le dijo que como es Telecom que le diera una llamada, cuando él fue a hacer la llamada, que le habían pegado las puñaladas, eso fue lo que me dijeron. (…)" "(…) él era el esposo de la hija de don Fernando (…)*".[52]

De la misma manera, LUZ ALBA CARMONA, ratificó los hechos que le ocurrieron a la familia de los solicitantes, así: *"(…) bueno él aquí, le mataron al yerno que estaba recién casado, tenía quince días de casado con Gloria Lucia, y vinieron y le mataron al yerno acá (…) eso fue así, porque vinieron esa gente, el ELN o no se quienes, en todo*

[50] Actuación No. 52
[51] Actuación No. 1. Archivo Declaración Wilmer Niño
[52] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales

*caso lo acuchillaron acá. Y que venían era por doña Fanny, a matar a doña Fanny y a don Fernando y esa misma noche ellos se fueron (…)"*[53].

De igual forma, JUVENAL JAIMES HERNANDEZ, indicó que *"(…) porque yo escuché que a ellos les había tocado irse porque una Hija se había casado con un muchacho de Medellín, como que era y no hacía si no ocho días y el 31, llegaron se lo mataron, como era Telecom, le dijeron que necesita un número, que les marcara una llamada y a lo que él fue a marcar, lo mataron ahí, entró uno y lo mató ahí (…)".*

Igualmente, ANA CELIA SUÁREZ, apuntó sobre las amenazas a la familia NIÑO RIVERA que *"(…) yo creo que sí, porque a él le mataron ahí en la casa a un yerno (…)"*[54].

Respecto del asunto de marras, se tiene que los reclamantes fueron víctimas del conflicto armado por cuenta del accionar de grupos al margen de la Ley, debido a las actuaciones, amenazas y hostigamientos efectuados por parte del grupo armado con presencia en el sector, en primera instancia, lo que en consecuencia y posteriormente, desencadenó el abandono, tanto se ratifica su situación, que el núcleo familiar agotó el procedimiento administrativo respectivo y obtuvo su ingreso en el Registro Único de Víctimas, con excepción de EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA[55].

Se observa, que fueron las amenazas, la muerte a un integrante de la familia, la intimidación por la labor comunitaria que ejercían y los roles que tenían FERNANDO NIÑO como Inspector Departamental de Policía, FANNY RIVERA DE NIÑO como Concejal del Municipio de Suratá y HERNANDO NIÑO RIVERA como director de la corporación ecológica de Turbay, así como el abordaje efectuado por los militantes del ELN, en razón a las calidades de los solicitantes, lo que les generó inestabilidad respecto de la vida, integridad y seguridad del núcleo familiar, y les impidió retornar a los inmuebles aquí pretendidos y a la zona de ubicación de estos, viéndose abocados a abandonar las heredades, en procura de evitar situaciones de riesgo y salvaguardar su vida e integridad personal.

Las situaciones aquí descritas fueron denunciadas por FERNANDO NIÑO ante la Fiscalía General de la Nación[56] y la Personería Municipal de Girón[57], el 13 de febrero de

[53] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales
[54] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales.
[55] Actuación No. 52
[56] Actuación No. 56
[57] Actuación No. 52

2021, en procura de obtener su inclusión y el de su núcleo familiar en el RUV, así: *"(…) grupos armados, el señor JUSTO ARIAS ORTEGA, que es vinculado al ELN, fue el que me mató a mi yerno ABELARDO TAPIAS, esto lo denuncié en la fiscalía de vida de Bucaramanga. (…) el 31 de diciembre siendo las 6:30 pm, entró Justo Arias y le dijo a mi yerno Abelardo que le sacara una llamada porque ahí funciona un SAI de Telecom, Abelardo de inmediato se dirigió hacia la pieza a marcarle la llamada y Justo sin mediar palabra lo apuñaló, nueve puñaladas. Salió después y se fue, yo hice el levantamiento de Abelardo, luego al otro día siendo las 5 am, disque llegó un muchacho joven y sospechosamente e insistentemente preguntó por mí a Patrocinio Niño que era quien estaba cuidando la casa. Después yo me vine para Girón y le pide el favor a Orlando Ortega que vive aquí y es amigo mío que fuera y me buscara cosas, él fue y cuando estaba cargando cosas, llegó un grupo de 10 hombres armados pertenecientes al ELN, le dijeron que no estaba autorizado para cargar ese mugrero, ellos tiraron las cosas, por eso no se pudo volver allá. Orlando Ortega, él es concejal de Girón. (…)".*

De otra parte, recuérdese en todo caso que para ser considerado víctima de desplazamiento forzado no puede exigirse "*(…) a la víctima de violencia armada que aun cuando sea palpable la situación de peligro en la que está su vida, deba a esperar a que esta sobrepase los límites y se concrete en un acto vulnerador de su derecho a la vida (…)",* pues la condición de desplazado, a la luz de la normatividad internacional, y lo decantando por la jurisprudencia constitucional, depende única y exclusivamente de la concurrencia de dos condiciones fácticas objetivas; esto es, la causa violenta y el desplazamiento interno, que incluye tanto la expulsión del lugar de residencia, como la imposibilidad de regresar.

De acuerdo a lo esbozado, lo cierto es que, como se mostró en el acápite del contexto de violencia, el municipio de Suratá para el año 2000 tuvo la presencia de varios actores armados, principalmente las FARC, el ELN, el EPL, quienes se disputaron el territorio impactando las vidas, los derechos y la tranquilidad de los habitantes y campesinos de la zona, generando un ambiente de temor generalizado, al punto que se configuró el abandono masivo de los predios de la zona por la influencia de dichos grupos.

Además, se reafirman los dichos de los solicitantes y deponentes, respecto de los hechos que originaron en FERNANDO NIÑO, FANNY RIVERA DE NIÑO, y, sus hijos, un temor insuperable ante la presencia de la guerrilla del ELN en la zona, por lo que se evidencia que efectivamente existieron presiones y actuaciones por parte de grupos al

margen de la Ley, totalmente ajenas a la voluntad de los actores, que impulsaron el abandono de las heredades aquí reclamadas donde desarrollaban su proyecto de vida.

Sintetizando lo esbozado, es dable concluir de las pruebas allegadas al proceso, que hay elementos suficientes para dar por sentada la calidad de víctima de los solicitantes, más aún cuando se encuentra prevalido de veracidad conforme al principio de la buena fe (Ley 1448 de 2011, art. 5º), y lo establecido en el art. 89 inciso 3 respecto de la presunción de fidedignidad del material aportado por la UAEGRTD, lo que también está en consonancia con el reconocimiento de circunstancias que sufrieron otros miembros de la comunidad, funcionarios públicos y, terceros, con las declaraciones recaudadas por la UAEGRTD, las pruebas documentales allegadas y el contexto de violencia acopiado, donde quedo claro que los solicitantes junto con su núcleo familiar se vieron avocados a abandonar su fundo ante la delicada situación de violencia de la zona y el temor que desencadenó en la familia solicitante, volver el lugar que habían adquirido para proyectar su desarrollo económico y su plan de vida.

Lo anterior, conforme a lo dicho por los solicitantes, deberá creérsele por cuanto su dicho están revestido de la veracidad y buena fe que rodea los dichos de las víctimas, sin que haya sido desvirtuado con el material probatorio pertinente, la ocurrencia de los hechos victimizantes alegados.

Y es que en estos procesos de justicia transicional imponer a las víctimas cargas excesivas para lograr la reparación de sus derechos, mucho menos trámites que corresponden a procesos ordinarios para con ello acreditar victimizaciones, cuando al contrario y como lo ha insistido en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, apenas bastaría con su declaración para relevarla de cualquier otro aspecto por eso de la inversión de la carga y del principio de favorabilidad, más aún cuando aparecen otros aspectos o pruebas que lo acompañen o simplemente la ausencia de cualquier otro argumento que derribe su relato y apenas quede en una percepción.

### 8.5. Configuración del abandono forzado

Una vez determinada la calidad de víctima del solicitante y el contexto de violencia sufrido en la zona, corresponde ahora analizar de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, el abandono forzado y/o despojo. Se entiende por abandono de tierras: *“(…) la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a*

*desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75 (…)”*.

En otras palabras, esa categoría implica como elementos para su configuración la migración dentro de las fronteras del territorio nacional y el abandono de la residencia o actividades económicas habituales, como manera de preservar la vida o la integridad personal producto de hechos derivados de la situación de conflicto armado o de violencia. Esa misma noción se encuentra contenida en los denominados Principios Deng[58] de la Organización de las Naciones Unidas que, si bien no son vinculantes u obligatorios al tratarse de normas de “*derecho blando*”, sí se constituyen como criterio de interpretación[59].

Conforme a lo argüido, en el caso de los reclamantes, el desplazamiento como categoría lleva aparejado, además de las consecuencias para las condiciones de vida de las víctimas, el abandono del inmueble con el cual se tenía un vínculo jurídico y material, el cual se ve quebrantado por esa razón, al no poder ejercer sobre el mismo los actos de explotación económica por medio de los cuales satisfacían su proyecto de vida, entre otros de raigambre constitucional.

Pues bien, como se referenció con anterioridad, la zona en que se ubican los predios aquí pretendidos, se configuró históricamente como un corredor estratégico y una intersección de las dinámicas de violencia entre los distintos grupos armados al margen de la ley (FARC, ELN, EPL y paramilitares), los cuales se disputaban el territorio usando como herramientas: las amenazas, el boleteo, el acoso, la estigmatización, el asesinato selectivo, la desaparición forzada, el desplazamiento y despojo forzado, y las acusaciones a sus habitantes de pertenecer a uno u otro bando.

En el asunto de marras, las amenazas a HERNANDO NIÑO RIVERA, el asesinato de JOSÉ ABELARDO TAPIAS CAUSIL, yerno de FERNANDO NIÑO, aunado a la situación palmaria de violencia en la región, crearon tal grado de miedo y zozobra en el

[58] Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
[59] Pues “reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas en los instrumentos existentes, esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas identificadas en la compilación y análisis” Deng, F. (1998). INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR LA CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DERECHOS HUMANOS. ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS. Informe del Consejo Económico y Social de la ONU. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf

núcleo familiar que optaron por dejar en abandono los fundos aquí pretendidos, sin que pudieren obtener algún tipo de aprovechamiento de estos, todo ello con ocasión del conflicto armado presente en el sector.

Así las cosas, si bien el vínculo jurídico con los inmuebles persiste, puesto que la titularidad en la actualidad se encuentra en cabeza de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, la relación material de sus legitimados para con los mismos culminó con el desplazamiento forzado del que fueron víctimas en el año 2000 y la imposibilidad de que los aquí solicitantes pudieran retornar o ejercer sobre ellos derecho alguno, toda vez que en sus declaraciones, los aquí solicitantes fueron coherentes y reiterativos en explicar que las amenazas y los hechos violentos en su familia, les impedían regresar a la zona de ubicación de aquellos, además se ratificó su dicho al poner el asunto en conocimiento de las autoridades.

Para ratificar lo ya expuesto, obra declaración de FERNANDO NIÑO, quien, en su momento, expuso ante la Fiscalía General de la Nación[60], el 30 de noviembre de 2019, refirió que "*(…) JUNTO CON MI ESPOSA FANNY RIVERA DE 57 AÑOS DE EDAD, NATURAL DE SURATÁ Y MIS HIJOS GLORIA LUCIA NIÑO RIVERA DE 31 AÑOS Y WILMER ANDRÉS NIÑO RIVERA DE 22 AÑOS DE EDAD, ACTUALMENTE, FUIMOS DESPLAZADOS DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, DÍA EN QUE MATARON A MI YERNO ABELARDO TAPIAS, A QUIEN LO MATÓ EL ELN, POR PRESIÓN DE GRUPOS ALZADOS EN ARMAS, AL MARGEN DE LA LEY, ENCONTRÁNDONOS A LA FECHA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, POR NO COMPARTIR LA IDEOLOGÍA DE DOS GRUPOS, NI PAGARLES LA VACUNA, LAS FARC Y EL ELN, LO MISMO POR HABER SIDO FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DONDE ME TILDABAN DE SAPO E INFORMANTE Y POR SER CON MI FAMILIA LIDERES DE LA REGIÓN YA QUE MI ESPOSA FUE POR 18 AÑOS CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SURATÁ Y CONSEGUÍA AYUDA DEL GOBIERNO PARA DARLE A LA COMUNIDAD EN GENERAL, LOS GRUPOS GUERRILLEROS NO COMPARTEN QUE LA COMUNIDAD RECIBA AYUDA DEL GOBIERNO Y MI HIJO HERNANDO NIÑO ERA EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN ECOLÓGICA DE TURBAY (…)"*[61]. Asimismo, expresó que en el año 2015 retorno al municipio de Suratá a fin de verificar el estado de los fundos, y retornando a Bucaramanga, recibió una llamada amenazante en su casa, resultado de dicha visita.

[60] Actuación No. 51.
[61] Actuación N° 51.

A su vez, HERNANDO NIÑO RIVERA, refirió respecto del momento de abandono *"(…) claro que sí el 31 de diciembre del año 2000 llegaron a asesinarlos a la casa y ese día asesinaron a un cuñado que se llamaba Abelardo Tapias, esposo de una hermana mía que se llama Gloria Lucila Niño Rivera y ese día los corrieron, los sentenciaron a muerte, mi papa teniendo una gran tienda en el pueblo la cual se la saquearon también, la más grande del pueblo, les tocó salir con el cadáver y la única pertenencia que lograron sacar de los 40 años de trabajo en la región fue una neverita, de resto nada, nada le dejaron sacar entonces ellos salieron a la ciudad de Bucaramanga con el difunto y yo los esperé en la ciudad de Bucaramanga para llevar al difunto Abelardo Tapias a medicina legal (…)"*[62].

En torno al mismo asunto, GLORIA LUCIA NIÑO RIVERA, dijo *"(…) si claro. Nosotros fuimos desplazados el 31 de diciembre de 2000 (…) nosotros llegamos allá el 23 de diciembre, y el 31 fue que lo mataron a él (...)"*[63].

Las anteriores declaraciones de los solicitantes concuerdan con lo narrado por sus vecinos, AZUCENA PABÓN MOTTA, quien relató sobre el abandono del núcleo familiar, que, "*(…) se vinieron para Bucaramanga, porque ellos habían ahorrado y estaban pagando una casita, como que era para el lado de Piedecuesta (…)", "(…) todos se vinieron, yo creo que nunca volvieron más allá, porque el desespero era grande (…)*"[64]. En el mismo sentido declaró LUZ ALBA CARMONA, indicando que: *"(…) pues la misma noche que mataron al muchacho, ellos se fueron a media noche de acá (…)"*[65].

Así las cosas, cierto es que los aquí solicitantes son conscientes de la propiedad sobre los bienes pretendidos, pues hasta la fecha, se han identificado como titulares del derecho de dominio sobre el inmueble; incluyendo a LUZ ALBA CARMONA ARISTIZÁBAL, actual moradora del predio denominado "C 2A 2A IMP (Lote Urbano). Por lo que hay que entender entonces que la decisión a la que se vieron compelidos los aquí reclamantes vició su libertad de decidir sobre el retorno a la zona y el abandonado de los fundos, pues a pesar de que su intención de ejercer actos de señorío, lo cierto es que el constante clima de temor y los antecedentes del homicidio del cónyuge de GLORIA

[62] Actuación N° 1. Archivo Declaración Hernando Niño.
[63] Actuación N° 1. Archivo Declaración Gloria Niño.
[64] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales.
[65] Actuación No. 1. Archivo Pruebas Sociales.

LUCIA, obligaron al no retorno a la región y, por contera, a las heredades aquí pretendidas.

Como ya se advirtió, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 establece unos presupuestos para determinar si una situación constituye abandono forzado. El primero de ellos es el abandono temporal o permanente del predio; el segundo es el desplazamiento forzado de la víctima; y el tercero es la imposibilidad del ejercicio del derecho de dominio sobre el predio abandonado. Así las cosas, es imperativo colegir que la situación de abandono de los fundos “C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)”, y, “LA LAGUNITA” por parte de FERNANDO NIÑO, FANNY RIVERA DE NIÑO y los herederos legitimados HERNANDO, WILMER ANDRES, GLORIA LUCIA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, fue un hecho de abandono forzado, pues estuvo mediado por las amenazas, el homicidio de una familiar y las condiciones de violencia que se sucedían en la zona y que, específicamente repercutieron negativa e insuperablemente en su núcleo familiar.

Por lo dicho hasta aquí, y debido a la salida intempestiva de los inmuebles por parte de los reclamantes por causa de la violencia y en el contexto de hechos asociados al conflicto armado interno, entonces, se advierte configurado el abandono de que trata el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, en un tiempo donde el contexto de violencia era predominante en la zona.

En tales circunstancias, es dable afirmar que fueron esos padecidos hechos de violencia, los determinantes para abandonar los bienes aquí reclamados, toda vez que con ocasión al conflicto armado y la violencia que ello trae consigo, los solicitantes fueron tocados sensiblemente tanto con el homicidio de JOSÉ ABELARDO TAPIAS CAUSIL, y, las amenazas de muerte, lo que lleva a demostrar que efectivamente fueron víctimas y desplazados por la violencia, y que en consecuencia se les debe reconocer el derecho a la restitución.

En ese orden de ideas, según lo analizado precedentemente, se encuentran acreditados en integridad los presupuestos axiológicos para la prosperidad de la presente acción a favor de HERNANDO, WILMER ANDRES, GLORIA LUCIA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, quienes actúan en calidad de legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, con relación a los predios denominados 1. “C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)”, y, 2. “LA LAGUNITA”, ubicados en la vereda San Isidro del

municipio de Suratá (Santander), atinentes a: i) a la relación jurídica con el predio reclamado, a saber, la de legitimados de quien aún aparece como propietario; ii) la ocurrencia del abandono y el acaecimiento de estos dentro del contexto del conflicto armado interno; y 3) la temporalidad establecida por el artículo 75 precitado, tal como de forma acertada lo advirtió en sus alegaciones finales la Procuraduría General de la Nación, ministerio que resaltó sobre la prosperidad de lo pretendido por los solicitantes.

**8.6. Medida de Reparación.**

Como se dijo en líneas anteriores, se protegerá el derecho fundamental a la restitución de tierras de HERNANDO, WILMER ANDRES, GLORIA LUCIA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, quienes actúan en calidad de herederos legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, atendiendo varios aspectos como lo son, i). el desarraigo de los solicitantes a los predios y la zona de ubicación de estos, alrededor de dos décadas, y ii). además, que ellos mismos manifestaron ante la UAEGRTD, que no era su intención retornar al predio, ante los hechos de violencia allí ocurridos.

De igual forma, cada uno de los solicitantes desarrolla su vida de manera independiente y con núcleos familiares autónomos, en ciudades distintas (Girón, Bucaramanga y San Francisco - Cundinamarca), por lo que, de darse la restitución material, se cumpliría con la garantía del derecho en abstracto, pero no se lograría efectivizarlo ni hacerlo progresivo y extensivo hacia otros derechos y garantías que lo complementan, tales como la vivienda, la unidad familiar entre otros.

Ahora bien, reza el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, que la compensación por equivalente será procedente cuando: a) el bien reclamado se encuentra en zona de alto riesgo por desastres naturales; b) el bien pretendido ya ha sido restituido a otra víctima; c) la restitución implique un riesgo para la vida o integridad del restituido o su familia; d) el predio haya sido destruido parcial o totalmente, tornándose imposible su reconstrucción en las condiciones en que se encontraba previo al hecho victimizante; y e) por tratarse de un inmueble baldío inadjudicable.

A pesar de lo anterior, no subyace en dicha disposición que tales sean los únicos eventos en los que resulte procedente la compensación, pues en ningún momento se aprecia en la misma norma que esa haya sido la intención del legislador, máxime que

supedita el examen de la cuestión a la petición que en tal sentido haga la parte solicitante al juez de conocimiento. Siendo que, en ese mismo sentido, los artículos 66 y 73 (numeral 4º*) ibidem*, apelan al retorno como una cuestión volitiva. Justamente la última de dichas normas señala, en cuanto al principio de estabilización, que: "*(…) las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad (…)*".

Lo dicho no podría ser de otra manera, por cuanto en cada caso se perciben dinámicas distintas que pueden llevar a que la decisión que se adopte sea la aquí analizada o la restitución material del fundo objeto del proceso. Partiendo de lo anterior, resulta también pertinente señalar lo relacionado con el principio de la vocación transformadora consistente en la posibilidad de volver a las víctimas a la misma situación en que se encontraban previo al acaecimiento de los hechos victimizantes o, en la medida de lo posible, a una mejorada. Así, teniendo en cuenta el tiempo de desarraigo, más de dos décadas, la situación particular del núcleo familiar sobre los hechos violentos de los que fueron víctimas y las amenazas recibidas, aunadas a que cada uno cuenta con un arraigo en un paraje distinto, evidentemente equivaldría, a una limitación al derecho de dominio para las víctimas, resulta entonces procedente la medida a tomar aquí.

Por tanto, se hará vía restitución por equivalencia, esto a cargo del Fondo de la Unidad de Tierras a quien se le ordenará la entrega material y jurídica por equivalente de uno o varios predios urbano o rural en el municipio de la elección de los solicitantes de similares o mejores características a los solicitados, atendiendo además las previsiones del Decreto 4829 de 2011, compilado en el Decreto 1071 de 2015, reglamentado mediante Resoluciones 461 de 2013 y 145 de 2016, advirtiéndoles que en todo caso, los predios asignados en ningún evento podrán ser inferiores a lo determinado para una vivienda de interés prioritario (VIP) si es urbano o al de la extensión de la UAF si se trata de uno rural.

### 8.7. Segundos Ocupantes.

De acuerdo con lo esbozado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2016, es un deber del juez pronunciarse acerca de la situación de los segundos ocupantes, de conformidad con lo contenido en los Principios Pinheiro (Principio 17), los que señalan que *"(…) los Estados deben velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal. En los casos en que su*

*desplazamiento se considere justificable e inevitable a los efectos de la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, los Estados garantizarán que el desalojo se lleve a cabo de una manera compatible con los instrumentos y las normas internacionales de derechos humanos (…)".*

Al respecto, la citada Corporación apuntó que esta categoría de individuos se refiere a "(…) *quienes, por distintos motivos, ejercen su derecho a la vivienda en los predios que fueron abandonados o despojados en el marco del conflicto armado interno* (…)". Adicionando en posterior decisión (Auto A-373 de 2016) que del mismo modo se refiere a los que derivan también su sustento de dichos inmuebles. Así las cosas, la restitución de estos les generaría una mella en sus condiciones de vida, pues se trata además de sujetos sin tierra.

Teniendo ello en cuenta y siguiendo la misma línea de las providencias en cita, expresó esa Corporación que, en términos procesales, exigirles una carga probatoria tan elevada a personas que en términos materiales se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad similares o peores a las de las víctimas, las cuales a su vez se extrapolan al proceso judicial, representa una "*discriminación indirecta*" en contra de dichos individuos, lo que lleva a la necesidad de que, en dichas circunstancias, se alivianen las cargas procesales o sea el juez quien asuma la carga probatoria en aras de dilucidar las condiciones en que se desarrollaron los hechos materia de debate; bien sea, procurándoseles asistencia a través de la Defensoría Pública o a través del decreto de pruebas de oficio "(…) *siempre que cuente con elementos de juicio para considerar que el ejercicio de esta facultad es necesario para acercar la verdad real a la verdad procesal* (…)". Y, resalta: "(…) *esta posibilidad no debe cobijar a quienes se encuentran en una situación ordinaria, o a quienes detentan poder económico, como empresarios o propietarios de tierras* (…)"[66], ni tampoco a quienes tuvieron una relación directa o indirecta con el despojo.

No obstante, a más de lo anterior, ello va encaminado al hecho de determinar si a favor de las personas reconocidas como segundos ocupantes procede la aplicación de medidas de atención y su remisión a otros programas de atención a la población vulnerable, por razones económicas, desplazamiento forzado, edad, entre otras. Siendo que, para tales efectos, constituyen un insumo relevante los acuerdos de la Unidad y las

[66] Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2016.

caracterizaciones socioeconómicas por ella efectuadas, pero, en todo caso, será la autoridad jurisdiccional, la que determine su alcance.

La Corte Constitucional ha expresado igualmente que los mecanismos de justicia transicional como el proceso de restitución de tierras reglado por la Ley 1448 de 2011 *"(…) deben propender, entre otras cosas, por la creación de un nivel de confianza social y de solidaridad que fomente una cultura política democrática que le permita a las personas superar esas horrendas experiencias de pérdida, violencia, injusticia, duelo y odio, y que se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros. Si los jueces de restitución de tierras no examinan este tipo de circunstancias estarían desconociendo que a su cargo también tienen la obligación de contribuir a la paz y a la equidad social (…)"*[67].

Téngase en cuenta que los segundos ocupantes, que requieren una protección son aquellos que: i) tienen una relación de dependencia con el predio por derivar del mismo el sustento o el derecho a la vivienda; ii) se trate de personas sin tierra u otros inmuebles de donde satisfacer tales garantías y iii) se logre verificar que no tuvieron nada que ver con el abandono o despojo de los reclamantes.

Por tanto, con esas previas presiones, procede el Despacho a analizar en primer lugar la particular situación de LUZ ALBA CARMONA ARISTIZÁBAL, actual moradora de la heredad denominada "C 2 A 2 A IMP (Lote urbano)", y en segundo lugar la del fundo denominado "La Lagunita" el que pese a estar encargado a JOSÉ DEMETRIO y PABLO HERNÁNDEZ NIÑO, se determinó que no se encuentra ocupado, según lo recaudado por la UAERGTD Magdalena Medio, en el Informe de Comunicación en el Predio.[68]

Así, de acuerdo con el informe de caracterización efectuada a LUZ ALBA CARMONA ARISTIZÁBAL[69], se dijo que aquella contaba con 68 años de edad, refirió ser víctima del conflicto armado - con inclusión como víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos en el municipio de Suratá el 24 de septiembre de 2001-, que residía en el inmueble aquí pretendido denominado "C 2 A 2 A IMP (Lote urbano)", junto con su compañero permanente PATROCINO NIÑO GUERRERO, se adujo que los ingresos de dicha pareja provienen en su totalidad de las actividades desarrolladas en el predio de su propiedad denominado "El Guayacán", recibiendo $12.000.000 de manera anual. Se

[67] Corte Constitucional. Sentencia T-306 de 2021.
[68] Actuación No. 1. Archivo INFORME COMUNICACION ID 36577.
[69] Actuación No. 78

estableció que llegaron al predio en calidad de cuidanderos del mismo comoquiera que en el año 2000, FANNY RIVERA y FERNANDO NIÑO, -este último primo de PATROCINIO- les pidieron que les cuidara el mismo. En el dicho informe se dijo que posible dependencia y vulnerabilidad era del 27% y 46%, respectivamente, catalogándolas en nivel moderada. Se expuso, igualmente que su encuentran vinculados en el régimen subsidiado en salud y que PATROCINIO es beneficiario del subsidio de persona mayor.

De acuerdo con la información reportada por la Superintendencia de Notariado y Registro[70] da cuenta de la titularidad de LUZ ALBA de dos predios denominados “El Guayacán” y “Lt Urbano”, distinguidos con los FMI Nos. 300-268990 y 300-268989 ubicados en el corregimiento Turbay del Municipio de Suratá. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia[71], la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales[72], CONFECÁMARAS[73] y Ministerio de Transporte[74], indicaron que en sus bases de datos no aparece registrada la aquí mencionada.

En consecuencia, se puede concluir que LUZ ALBA CARMONA ARISTIZABAL, si bien ha dedicado el referido inmueble a su habitación de acuerdo al consentimiento de FANNY RIVERA DE NIÑO y FERNANDO NIÑO, de que permanecieran allí en aras de que cuidaran la referida propiedad, de tal no depende económicamente, quedando establecido que puede desarrollar el derecho a la vivienda en alguno de los fundos de su propiedad, por lo que no se cumple con las condiciones establecidas jurisprudencialmente para ser reconocida como segunda ocupante.

Por tanto, respecto de la mencionada no es dable verla como segunda ocupante, por cuanto no se observa una dependencia respecto del mencionado inmueble o que sea su única manera para satisfacer su derecho a la vivienda, ya que como se dijo LUZ ALBA ostenta la calidad de propietaria respecto de otros inmuebles. Además, no es evidente que afronte una situación económica difícil, ni que con lo aquí ordenado se le dejare una lamentable condición.

Ahora bien, respecto al predio denominado “La Lagunita”, conforme a lo observado en el expediente, ningún pronunciamiento es necesario hacer, dado el estado de

[70] Actuación No. 53
[71] Actuación No. 57
[72] Actuación No. 49
[73] Actuación No. 48
[74] Actuación No. 50

abandono de la dicha heredad, pues a lo largo del proceso no se advirtió la presencia de sujetos que en la actualidad detenten material o jurídicamente el inmueble reclamado. Más aún que, en los informes de comunicación en el predio, realizados durante la etapa administrativa, se apreció que el fundo no se encuentra ocupado.[75]

## IX. CONCLUSIONES

En virtud de lo anterior, se concederá la protección del derecho fundamental invocado por HERNANDO, WILMER ANDRES, GLORIA LUCIA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, quienes actúan en calidad de legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, para cuyo efecto se dispondrá la restitución por equivalencia conforme se dejó atrás esbozado. Así mismo, se emitirán todas las órdenes que seguidamente correspondan debido a su condición de víctimas del conflicto armado interno, entre otras, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, las concernientes con las medidas de asistencia de las cuales son titulares como las demás de reparación que resulten consecuentes.

Será necesario además ordenarle a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en el evento que los acá reclamantes no cuenten con los recursos para contratar a un abogado con el fin de efectuar el trámite correspondiente, designe un apoderado para que realice y asesore a los aquí solicitantes respecto del trámite sucesoral de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, en relación con los bienes por equivalencia a entregar.

Por otro lado, no se le reconocerá la calidad de segundo ocupante a LUZ ALBA CARMONA ARISTIZABAL, según las consideraciones precedentes.

## X. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE BUCARAMANGA**, administrando justicia en nombre la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

[75] Actuación No. 1. Archivo INFORME COMUNICACION ID 36577.

**RESUELVE:**

**PRIMERO: AMPARAR** el derecho fundamental a la restitución de tierras a la comunidad universal de los herederos de FERNANDO NIÑO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.155.735 y FANNY RIVERA DE NIÑO, quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 28.450.350, representados en este acto por HERNANDO NIÑO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.266.209; WILMER ANDRÉS NIÑO RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.095.911.580; GLORIA LUCÍA NIÑO RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.555.923 y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.474.645, con relación a los predios denominados i) "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO**)", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá (Santander), área georreferenciada de 606 m2, FMI 300-269738 y Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000, y, ii) "**LA LAGUNITA**", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Suratá (Santander), área georreferenciada de 2 Has con 2308 $M^2$, FMI 300-269740 y Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000., en atención a las consideraciones expuestas en la presente decisión.

**SEGUNDO: NO RECONOCER** la calidad de segundo ocupante a LUZ ALBA CARMONA ARISTIZABAL, identificada con la C.C. No. 42.982.860, así como a su núcleo familiar, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

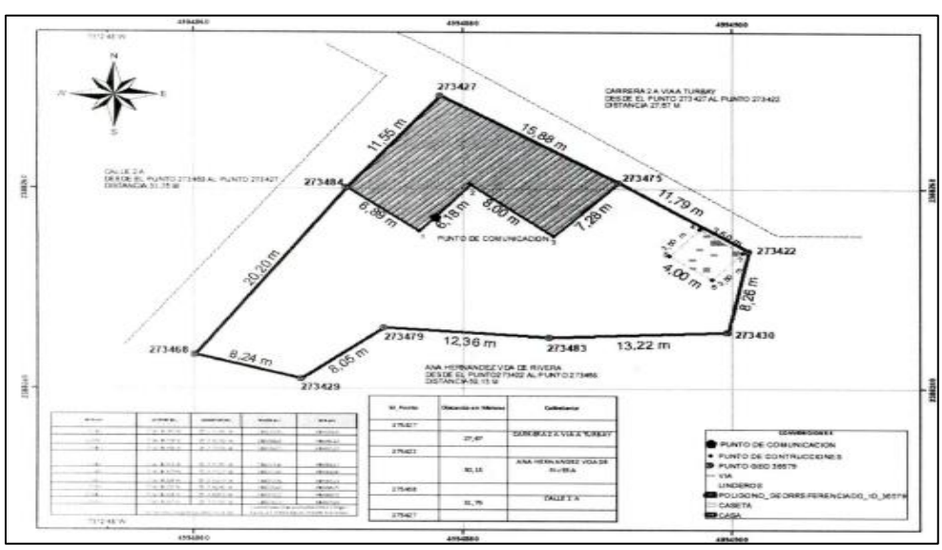
**TERCERO: RECONOCER** a favor de a la comunidad universal de los herederos de FERNANDO NIÑO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.155.735 y FANNY RIVERA DE NIÑO, quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 28.450.350, representados en este acto por HERNANDO NIÑO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.266.209; WILMER ANDRÉS NIÑO RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.095.911.580; GLORIA LUCÍA NIÑO RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.555.923 y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, la **RESTITUCIÓN POR EQUIVALENCIA** de que tratan los artículos 72 y 97 de la Ley 1448 de 2011, acorde con las disposiciones del Decreto 4829 de 2011, respecto a los predios denominados: i) "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO**)", el cual se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá, área georreferenciada de 606 $M^2$, con FMI 300-269738 y Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000, y, ii) "**LA LAGUNITA**", localizado en la vereda San Isidro de la citada

municipalidad, área georreferenciada de 2 Has + 2308 M$^2$, FMI 300-269740 y Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000, que aparecen descritos y alinderados en el proceso y que tiene las especificaciones que seguidamente se indican:

**"C 2A 2A IMP (Lote Urbano)"**

| LINDEROS Y COLINDANTES DEL PREDIO | |
|---|---|
| **Norte**: | Punto 273427 (Norte 2388269,35 Este 4994878,35) donde convergen los linderos con "CALLE 2 A" y "CARRERA 2 A VIA A TURBAY". |
| **Oriente:** | Partiendo desde el punto 273427 (Norte 2388269,35 Este 4994878,35) en línea quebrada, en dirección Suroriente, pasando por el punto 273475, hasta llegar al punto 273422 (coordenadas Norte 2388253,76 y Este 4994901,21) con "CARRERA 2 A VIA A TURBAY" en longitud 27,67 m. |
| **Sur:** | Partiendo desde el punto 273422 (coordenadas Norte 2388253,76 y Este 4994901,21) en línea quebrada, en dirección Suroccidente, pasando por los puntos 273430, 273483, 273479 y 273429, hasta llegar al punto 273468 (coordenadas Norte 2388243,38 y Este 4994860,11) con "ANA HERNANDEZ VDA DE RIVERA" en longitud 13,00 m. |
| **Occidente**: | Partiendo desde el punto 273468 (coordenadas Norte 2388243,38 y Este 4994860,11) en línea quebrada, en dirección Nororiente, pasando el punto 273484, hasta llegar al punto de partida 273427 (Norte 2388269,35 Este 4994878,35) con "CALLE 2 A" en longitud 31,75 m. |

| CUADRO DE COORDENADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Número Punto** | **COORDENADAS PLANAS** | | **COORDENADAS GEOGRÁFICAS** | |
| | **NORTE** | **ESTE** | **LATITUD (N)** | **LONGITUD (W)** |
| 273427 | 2388269,35 | 4994878,35 | 7° 30' 49,797" N | 73° 2' 47,190" W |
| 273475 | 2388260,62 | 4994891,62 | 7° 30' 49,513" N | 73° 2' 46,756" W |
| 273484 | 2388260,11 | 4994871,42 | 7° 30' 49,496" N | 73° 2' 47,416" W |
| 273468 | 2388243,38 | 4994860,11 | 7° 30' 48,951" N | 73° 2' 47,785" W |
| 273429 | 2388241,00 | 4994868,00 | 7° 30' 48,873" N | 73° 2' 47,527" W |
| 273422 | 2388253,76 | 4994901,21 | 7° 30' 49,289" N | 73° 2' 46,443" W |
| 273430 | 2388245,64 | 4994899,72 | 7° 30' 49,025" N | 73° 2' 46,492" W |
| 273483 | 2388245,12 | 4994886,51 | 7° 30' 49,008" N | 73° 2' 46,923" W |
| 273479 | 2388246,13 | 4994874,20 | 7° 30' 49,041" N | 73° 2' 47,325" W |

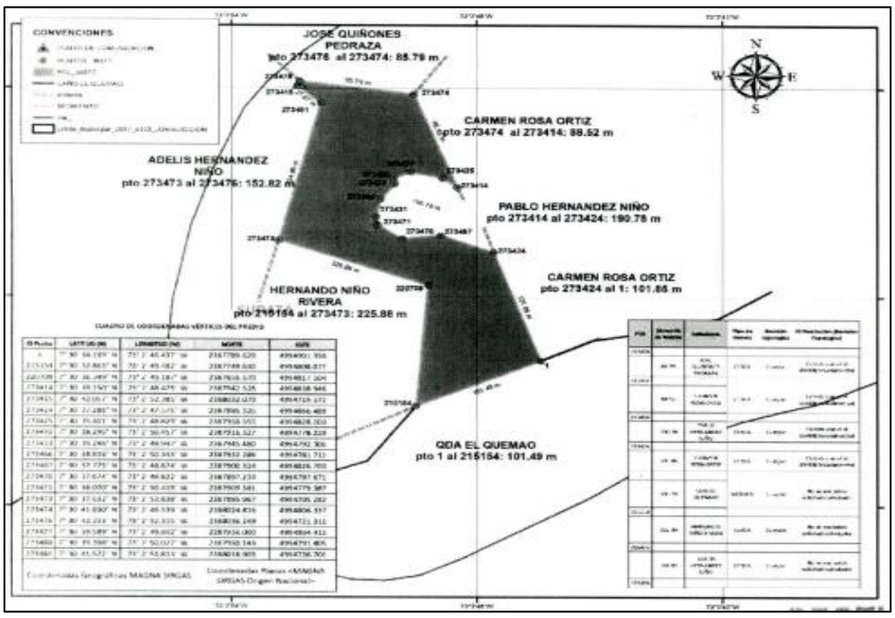


## "La Lagunita"

| LINDEROS Y COLINDANTES DEL PREDIO | |
|---|---|
| **Norte**: | Partiendo desde el punto 273476 (Norte 2388036.248 Este 4994721.311) en línea recta, en dirección Suroriente, hasta llegar al punto 273474 (Norte 2388024.816 Este 4994806.337) con "JOSE QUIÑONES PEDRAZA" en longitud 85,79 m. |
| **Oriente:** | Partiendo desde el punto 273474 (Norte 2388024.816 Este 4994806.337) en línea recta en dirección Suroccidente, hasta llegar al punto 273414 (coordenadas Norte 2387942.526 y Este 4994838.946) con "CARMEN ROSA ORTIZ" en longitud 88,52 m. Se continúa partiendo desde el punto 273414 (coordenadas Norte 2387942.526 y Este 4994838.946) en línea quebrada, en dirección Noroccidente, pasando por los puntos273425, 273477, 273480, 273433, 273466, 273431, 273471, 273470 y 273467, hasta llegar al punto 273424 (Norte 2387885.326 Este 4994866.489) con "PABLO HERNANDEZ NIÑO" en longitud 190,78 m. Se continúa partiendo desde el punto 273424 (Norte 2387885.326 Este 4994866.489) en línea recta, en dirección Suroccidente, hasta llegar al punto 1 (Norte 2387789.629 Este 4994901.350) con "CARMEN ROSA ORTIZ" en longitud 101,85 m. |
| **Sur:** | Partiendo desde el punto 1 (Norte 2387789.629 Este 4994901.350) en línea recta, en dirección Suroccidente, hasta llegar al punto 215154 (coordenadas Norte2387749.630 y Este 4994808.077) con "QDA EL QUEMAO" en longitud 101,49 m. |
| **Occidente**: | Partiendo desde el punto 215154 (coordenadas Norte2387749.630 y Este 4994808.077) en línea quebrada, en dirección Nororiente, pasando el punto 220709, hasta llegar al punto 273473 (Norte 2387895.967 Este 4994705.282) con "HERNANDO NIÑO RIVERA" en longitud 225,88 m. Se continúa partiendo desde el punto 273473 (Norte 2387895.967 Este 4994705.282) en línea quebrada, en dirección Nororiente, pasando por los puntos 273481 y 273415, hasta llegar al punto de partida 273476 (Norte 2388036.248 Este 4994721.311) con "ADELIS HERNANDEZ NIÑO" en longitud 152,82 m. |

| CUADRO DE COORDENADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Número Punto** | **COORDENADAS PLANAS** | | **COORDENADAS GEOGRÁFICAS** | |
| | **NORTE** | **ESTE** | **LATITUD (N)** | **LONGITUD (W)** |
| 1 | 2387789.629 | 4994901.350 | 7° 30' 34.169" N | 73° 2' 46.437" W |
| 215154 | 2387749.630 | 4994808.077 | 7° 30' 32.865" N | 73° 2' 49.482" W |
| 220709 | 2387856.570 | 4994808.077 | 7° 30' 36.349" N | 73° 2' 49.187" W |
| 273414 | 2387942.526 | 4994838.946 | 7° 30' 39.150" N | 73° 2' 48.475" W |
| 273415 | 2388032.079 | 4994719.172 | 7° 30' 42.067" N | 73° 2' 52.385" W |
| 273424 | 2387885.326 | 4994866.489 | 7° 30' 37.286" N | 73° 2' 47.575" W |
| 273425 | 2387950.555 | 4994828.103 | 7° 30' 39.411" N | 73° 2' 48.829" W |
| 273431 | 2387916.327 | 4994778.229 | 7° 30' 38.296" N | 73° 2' 50.457" W |
| 273433 | 2387945.480 | 4994792.306 | 7° 30' 39.246" N | 73° 2' 49.997" W |
| 273466 | 2387932.286 | 4994781.711 | 7° 30' 38.816" N | 73° 2' 50.343" W |
| 273467 | 2387900.324 | 4994826.703 | 7° 30' 37.775" N | 73° 2' 48.874" W |
| 273470 | 2387897.234 | 4994797.671 | 7° 30' 37.674" N | 73° 2' 49.822" W |
| 273471 | 2387909.381 | 4994779.387 | 7° 30' 38.070" N | 73° 2' 50.419" W |
| 273473 | 2387895.967 | 4994705.282 | 7° 30' 37.632" N | 73° 2' 52.838" W |
| 273474 | 2388024.816 | 4994806.337 | 7° 30' 41.830" N | 73° 2' 49.539" W |
| 273476 | 2388036.248 | 4994721.311 | 7° 30' 42.203" N | 73° 2' 52.315" W |
| 273477 | 2387956.000 | 4994804.411 | 7° 30' 39.589" N | 73° 2' 49.602" W |
| 273480 | 2387950.143 | 4994791.405 | 7° 30' 39.398" N | 73° 2' 50.027" W |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 273481 | 2388016.903 | 4994736.701 | 7° 30' 41.572" N | 73° 2' 51.813" W |




Así las cosas, se dispone:

**3.1. ORDENAR** al Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y con cargo a los recursos del Fondo de esa misma entidad, que en los términos previstos en el artículo 37 del Decreto 4829 de 2011, compilado ahora en el Decreto 1071 de 2015, titule y entregue uno o varios inmuebles por equivalente ubicados en el lugar que los reclamantes elijan, ya sea urbano o rural, que deberá corresponderse en el primer caso siquiera a una Vivienda de Interés Prioritario y en el otro a una Unidad Agrícola Familiar o de la suficiente superficie con la que al menos se logre un desarrollo económico auto sostenible de producción agropecuaria -en un valor por lo menos equivalente a una VIP-, cuya búsqueda deberá ser ejecutada de manera concertada con aquellos.

Para lo anterior, el Fondo de la UAEGRTD observará las previsiones que sobre esa comentada forma de reparación contempla el señalado Decreto 4829, reglamentado mediante Resoluciones 461 de 2013 y 0145 de 2016.

Para iniciar los trámites, se concede al Fondo de la Unidad el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia y para la compensación se deberá concretar en el término máximo de un (1) mes, vencido el cual, deberá hacer su entrega material.

**CUARTO: ORDENAR** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga:

**4.1**. La cancelación de las anotaciones No. 4, 5 y 6 contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-269738, y las cotas No. 4, 5 y 6 del certificado de tradición No. 300-269740, cuya inscripción fue dispuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y por este juzgado.

**4.2.** La transferencia del derecho real de dominio de los predios denominados i) "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO**)", el cual se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá, área georreferenciada de 606 $M^2$, con FMI 300-269738 y Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000, y, ii) "**LA LAGUNITA**", localizado en la vereda San Isidro de la citada municipalidad, área georreferenciada de 2 Has + 2308 $M^2$, FMI 300-269740 y Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000, a favor del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La ordenada transferencia debe sucederse sin ningún costo para los otorgantes.

Para lo anterior se concede el término de diez (10) días, para el cumplimiento de estas órdenes judiciales.

**QUINTO: CANCELAR** la orden de suspensión de procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que se lleven a cabo ante autoridades públicas o notariales en los cuales estuvieren comprometidos derechos sobre el aludido terreno.

**SEXTO:** ORDENAR a LUZ ALBA CARMONA ARISTIZABAL y/o a toda persona que deriva de aquella su derecho respecto de los fundos antes descritos y/o quien lo ocupe en la actualidad, que en el término de los tres (03) días siguientes a le ejecutoria de esta sentencia, ello de confinidad al artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, efectué la entrega de dicho terreno a favor del Grupo Fondo de la UAEGRTD.

**OCTAVO:** En caso que en el término señalado anteriormente no se entregue de manera voluntario los terrenos, se dispone, COMISIONAR para el efecto al Juez Promiscuo Municipal de Suratá (Santander) para que efectué tal diligencia, en los cinco (5) días siguientes. Téngase en cuenta por el Juzgado comisionado que la UAEGRTD,

debe prestarle el apoyo logístico que sea necesario para llevar a cabo dicha labor. Por Secretaría líbrese de manera oportuna el respectivo despacho comisorio.

**NOVENO: ORDENAR** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar donde se ubiquen los predios entregados en equivalencia a favor de los beneficiarios de esta sentencia, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, lo siguiente:

**9.1.** Inscribir en cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes que se entreguen por equivalencia.

**9.2.** Inscribir la medida de protección de la restitución preceptuada en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles que se entreguen en equivalencia a favor de los aquí solicitantes, para resguardarles en sus derechos y garantizar el interés social de la actuación estatal, por el término de dos (2) años contados a partir del registro de la sentencia.

Se concede el término de diez (10) días para cumplir estas órdenes una vez se ejecute la restitución por equivalencia.

**DÉCIMO: ORDENAR** al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras -Territorial Magdalena Medio:

**10.1.** Aplicar, si es del caso, a favor del beneficiario y a partir de la entrega de los predios entregados en restitución por equivalencia, la exoneración del pago de impuesto predial u otros conceptos, tasas o contribuciones del orden municipal, en los términos contenidos en el acuerdo respectivo, según lo contemplado en el numeral 1° del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011. Por tanto, una vez efectuada la entrega del predio en equivalencia, deberá informar al alcalde respectivamente, para que se aplique tal beneficio.

**10.2.** Postular de manera prioritaria a los aquí solicitantes, en los programas de subsidio correspondiente a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que, si fuere el caso, el mismo les sea otorgado.

**10.3.** Incluir por una sola vez a referidos solicitantes, dependiendo si el fundo seleccionado es rural, en el programa de “proyectos productivos” o de ser urbano, de autosostenibilidad, para que, cuando les sea entregado el inmueble en compensación, se les brinde la asistencia técnica a fin de que implementen, de ser procedente, el respectivo plan en virtud de lo previsto en el artículo 130 *ejusdem* atendiendo para el efecto, la vocación del uso potencial del correspondiente suelo bajo los parámetros y criterios de racionalidad, sostenibilidad y seguridad establecidos en los artículos 18, 19 y 73 de la Ley 1448 de 2011.

Se le concede a la UAEGRTD el término de un (1) mes para el cumplimiento de estas órdenes, luego de lo cual deberá rendir informes bimestrales tendientes a la constatación de las condiciones de vida de las víctimas y su núcleo familiar.

**10.4.** Consultar con los aquí reclamantes sobre su interés en recibir del ente territorial correspondiente al lugar en el que se encuentren, la atención psicosocial y en salud. De igual manera, si es de su voluntad hacer uso del componente de educación primaria, secundaria y técnica (este último en mención con el SENA). Para esos efectos se concede al apoderado de aquellos el término de diez (10) días para presentar el informe a que haya lugar.

**DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR** a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, teniendo en cuenta el municipio en el que se encuentran domiciliados los beneficiarios aquí reconocidos, proceda a:

**11.1.** Incluirlos en el respectivo registro -RUV- en torno de los hechos arriba analizados, si ya antes no lo hubieren sido por estos mismos y exactos supuestos.

**11.2.** Establecer el Plan de Atención Asistencia y Reparación Individual -PAARI- sin necesidad de estudios de caracterización, para lo cual deberá hacer contacto con ellos, brindarles orientación y disponer de una ruta especial con esos propósitos.

**11.3.** Realizar análisis de identificación de carencias frente a los componentes de subsistencia mínima a efectos de comprobar si aún se encuentran en alguna particular circunstancia que permita entender que no han superado su condición de vulnerabilidad derivada de los sucesos victimizantes y con ello, la entrega de ayudas humanitarias a

que eventualmente tengan derecho. Para tales efectos se aportarán los correspondientes actos administrativos, debidamente notificados.

**11.4.** Determinar la viabilidad de la indemnización administrativa en relación con los sucesos a que alude el literal anterior y previa aplicación del método técnico, realizar lo pertinente frente a la entrega de las ayudas humanitarias a que eventualmente tengan derecho. Para tales efectos se aportarán los correspondientes actos administrativos, debidamente notificados.

Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones téngase en cuenta que se trata de un mandato judicial, por lo que no es viable que las víctimas sean sometidas a un trámite dispendioso y menos aún que, una vez se defina la pertinencia de la indemnización, se les asigne un turno para el pago, máxime cuando el artículo 19 de la Resolución No. 01049 de 15 de marzo de 2019, establece un procedimiento diferenciado y prevalente en relación con *"obligaciones derivadas de órdenes emitidas por juzgados y tribunales nacionales e internacionales".*

Se le concede a la UARIV el término de un (1) mes para el cumplimiento de estas órdenes y téngase en cuenta además el enfoque diferencial aplicado.

**DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR** a los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional con competencia en el departamento de Santander y Cundinamarca, que preste el acompañamiento y la colaboración necesaria, en aras de garantizar la seguridad de los solicitantes y su grupo familiar. Se le concede el término de un (1) mes para el cumplimiento de estas órdenes y luego presentar informes bimestrales.

**DÉCIMO TERCERO: ORDENAR** al Director Territorial Santander de la Defensoría del Pueblo que, en el supuesto de que los acá reclamantes no cuenten con los recursos para contratar a un abogado con el fin de efectuar el trámite correspondiente, designe un apoderado para que asesore a HERNANDO, WILMER ANDRÉS, GLORIA LUCÍA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, con relación al proceso de sucesión de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO, con respecto de los inmuebles que se deben entregar por equivalencia, lo cual ha de surtirse bajo el amparo de pobreza

**DÉCIMO CUARTO: ORDENAR** a la **Fiscalía General de la Nación** -Grupo de Tierras-, que investiguen, si antes no lo hubieren efectuado, los hechos por los que resultaron víctimas los aquí solicitantes y que provocaron el abandono aquí tratado. Por Secretaría remítase copia de la solicitud de restitución, sus pruebas y de esta decisión.

**DÉCIMO QUINTO: ADVERTIR** a las diferentes entidades receptoras de las órdenes emitidas en esta providencia, que para su cumplimiento deben actuar de manera armónica y articulada, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1448 de 2011. Además, con el fin de ubicar a las víctimas reconocidas en esta sentencia, pueden ponerse en contacto con el área jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras -Territorial Magdalena Medio.

**DÉCIMO SEXTO: SIN CONDENA** en costas, de acuerdo con lo establecido en el literal s. del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

**DÉCIMO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE** esta decisión a los sujetos procesales por el medio más expedito y **LÍBRENSE** las comunicaciones y las copias que se requieran para el efecto, a través de la secretaría de este estrado.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**Firmado digitalmente**
**LILIANA PAOLA GONZÁLEZ FLÓREZ**
**JUEZ**